

Aux termes de l'article 9 du code de commerce mauritanien « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce de manière personnelle et indépendante et notamment l'un des actes énumérés à l'article 6 et en font leur profession habituelle.

Est réputée commerçante, toute personne exerçant une profession commerciale en dépit d'une interdiction, d'une incompatibilité ou d'une déchéance».

On déduit de l'article 9 ce qui suit :

1. La définition du commerçant : un triptyque

L'article 9 dresse un portrait du commerçant en trois éléments cumulatifs :

-L'accomplissement d'actes de commerce : Le texte renvoie à l'article 6 pour une liste non exhaustive d'actes de commerce (achat pour revendre, opérations de change, etc.). La jurisprudence joue un rôle crucial en étendant cette notion. Par exemple, la création d'un site web marchand ou la gestion d'une plateforme de location en ligne constituent désormais des actes de commerce.

-La profession habituelle : Il ne suffit pas d'effectuer un acte de commerce isolé. L'activité doit être exercée de manière régulière et continue, avec un caractère professionnel.

-L'indépendance et la personnalité : Le commerçant agit en son nom propre et pour son propre compte. Il n'est pas subordonné à un employeur. Il faut donc distinguer le salarié du commerçant. Alors que le commerçant engage son patrimoine personnel lorsqu'il effectue des actes de commerce, le salarié, parce qu'il n'est pas commerçant, n'engagera pas son patrimoine propre. Ce dernier est soumis au code de travail .

2. La présomption de commercialité : un filet de sécurité

L'article 9 prévoit une présomption de commercialité dans trois situations :

-Interdiction d'exercer une activité commerciale : Une personne frappée d'une telle interdiction mais exerçant tout de même une activité commerciale est présumée commerç

ant.

L'article 16 du code de commerce mauritanien dresse une liste exhaustive des cas d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Cette liste vise à protéger les tiers et à garantir la moralité des affaires.

L'article 16 énumère huit cas d'interdiction :

1. Condamnation définitive à une peine afflictive¹ et infamante² ou à une peine d'emprisonnement sans sursis pour crime.
2. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins pour certains délits (corruption, vol, escroquerie, etc.).
3. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour certains délits spécifiques (usure³, fraude, falsification, etc.).
4. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour violation de la loi sur les sociétés.
5. Condamnation définitive à une dégradation civique.
6. Condamnation définitive à 3 mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle.
7. Condamnation définitive sans sursis à plus de 3 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation économique.
8. Condamnation pour infraction en matière de registre du commerce.

Réhabilitation :

Les incapacités prévues par l'article 16 ne s'appliquent pas aux personnes qui ont bénéficié d'une réhabilitation. La réhabilitation est une décision de justice qui efface les condamnations du casier judiciaire et permet à la personne de retrouver ses droits civils.

Points importants à retenir :

- L'article 16 vise à protéger les tiers et à garantir la moralité des affaires.
- La liste est exhaustive.
- Les personnes condamnées peuvent recouvrer leurs droits après réhabilitation.

Le non-respect de cet article engendre des sanctions : emprisonnement de vingt jours à deux mois, et d'une amende de 50.000 ouguiya à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un an ; la confiscation du fonds de commerce ou des marchandises seulement, pourra être prononcée .

-Incompatibilité avec la qualité de commerçant : Certaines professions, comme celles de fonctionnaire ou d'avocat, sont incompatibles avec l'activité commerciale. Si un individu exerce les deux, la présomption de commercialité s'applique pour l'activité commerciale.

-Déchéance⁴ de la qualité de commerçant : Une personne ayant perdu cette qualité mais reprenant une activité commerciale est présumée commerçant. En effet, la déchéance est l'**impossibilité d'exercer le commerce qui frappe certaines personnes**. Elle est prononcée par le juge par exemple dans le cas d'une faillite à l'égard de toute personne physique commerçante ou de tout artisan contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

- 1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
- 2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;

3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.

Dans ce cas, La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toutes personnes morales de droit privé ayant une activité économique.

La présomption de commercialité protège les tiers qui contractent avec une personne exerçant une activité commerciale, même si cette personne ne remplit pas tous les critères de la définition.

3. Les implications de la qualification de commerçant

La qualité de commerçant entraîne des obligations et des droits spécifiques :

Obligations : Immatriculation au registre du commerce, tenue d'une comptabilité, , soumission au droit commercial comme la prescription, la faillite ..etc. . Sur le plan fiscal, le commerçant doit s'immatriculer au niveau de la direction générale des impôts qui va lui attribuer un numéro d'identification fiscale (NIF). Dans ce cadre, le commerçant prend le nom du contribuable. Il a des obligations déclaratives. Tout d'abord, il doit faire une déclaration d'existence dans les 20 jours qui suivent le début de son activité .Ensuite il doit déclarer – à titre d'exemple- mensuellement la TVA et L'ITS. S'il est une personne morale, il est soumis à l'impôt sur les sociétés qui est de 25 % .En revanche, s'il est une personne physique, il est soumis à l'impôt sur le bénéfice d'affaires des personnes physiques (IBAPP) de 30%.

Le commerçant a également d'autres obligations notamment :

- L'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèque postaux ;

- Et l'obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire ; toute opération entre commerçants pour faits de commerce d'une valeur supérieure à 100.000.

L'inobservation de cette règle est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à 1% de la valeur payée autrement que par chèque ou virement bancaire ; les deux commerçants, c'est-à-dire le créancier et le débiteur, sont responsables solidairement du paiement de cette amende.

Droits : Protection de la clientèle en interdisant la concurrence déloyale, la protection des marques, logos, nom commercial , droit au bail, liberté de preuve..etc.

Enfin , sur le plan de la capacité commerciale , il précise qu'en vertu de nos textes législatifs et réglementaires, l'incapacité d'exercer le commerce frappe seulement le mineur et le majeur interdit.

Le mineur est celui qui n'a pas atteint l'âge de la majorité qui est actuellement fixé à 18 années révolues. Le mineur qui a atteint l'âge de 16 ans puisse être émancipé par le tribunal, cette émancipation ne lui permet de gérer ses biens que dans le domaine civil ; pour pouvoir exercer le commerce, le code de commerce exige, en plus, une autorisation spéciale de son tuteur en vertu de l'article 11 du code de commerce.